

1500009-35.2021.8.26.0588

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsidade ideológica

Magistrado: Valéria Carvalho dos Santos

Comarca: São Sebastião da Grama

Foro: Foro de São Sebastião da Grama

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... de João Batista Gomes de Sousa, por tráfico de drogas, foi procurado em seu escritório pela mãe, pela irmã e pela companheira deste. Elas afirmaram que os policiais militares que prenderam João Batista o agrediram e forjaram flagrante. Diante disso, prontificou-se a verificar, nos comércios e banco localizados nas imediações do local da abordagem, se havia câmeras que pudessem ter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião da Grama

Foro de São Sebastião da Grama

Vara Única

Praça São Sebastião, 126, Sao Sebastiao da Grama-SP - cep 13790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500009-35.2021.8.26.0588 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500009-35.2021.8.26.0588

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsidade ideológica

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2324284/2020 -

DEL.POL.S.SEBASTIÃO DA GRAMA, 10574184 - DEL.POL.S.SEBASTIÃO DA GRAMA, 2324284 -

DEL.POL.S.SEBASTIÃO DA GRAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEMERSON DIOGENES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Carvalho dos Santos

Vistos.

Diémerson Diógenes da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado por violação do art. 299, caput, do Código Penal, pelos fatos narrados na denúncia, à qual me reporto (fls. 157/160).

Recebida a denúncia (fl. 161), o réu foi citado (fl. 165), apresentando defesa escrita (fls. 171/172).

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha comum, interrogando-se, em seguida, o

réu.

Alegações finais orais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido deduzido na denúncia é procedente.

A materialidade do crime restou comprovada pela declaração (fl. 13), cópias do processo 1500251-50.2020.8.26.0588, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é incontestada.

Na fase extrajudicial (fls. 71) e em juízo o réu utilizou o direito de permanecer calado.

Moacyr, em solo policial, afirmou que no dia seguinte à prisão de João Batista Gomes de Sousa, por tráfico de drogas, foi procurado em seu escritório pela mãe, pela irmã e pela companheira deste. Elas afirmaram que os policiais militares que prenderam João Batista o agrediram e forjaram flagrante. Diante disso, prontificou-se a verificar, nos comércios e banco localizados nas imediações do local da abordagem, se havia câmeras que pudessem ter filmado o fato, sem sucesso. Assim, conversou com tais familiares do preso, dizendo-lhes que era necessário ao menos uma testemunha para comprovar tais alegações. No dia posterior, elas lhe apresentaram Diógenes, que afirmou que estava com João Batista no dia da prisão, que este foi agredido pelos policiais militares e que a droga apreendida não pertencia a ele, João. Perguntou a Diógenes se ele sustentaria esta versão em juízo, tendo ele respondido que sim. Então, solicitou que ele redigisse uma redação de próprio punho, mas ele pediu que fosse digitado, o que foi feito conforme as declarações por ele prestadas. Após redigido o documento, o réu o leu, confirmou novamente a versão e o assinou (fl. 79), o que confirmou em juízo.

Na fase extrajudicial, Caroline disse que conhecia Diémerson “de vista” e contou que no dia seguinte à prisão de seu namorado João Batista, encontrou-se com ele na rua, oportunidade em que ele se aproximou e disse que estava com João Batista no momento em que ele foi preso e viu tudo o que aconteceu. Diémerson afirmou que João Batista foi agredido pelos policiais militares e não estava com droga, e que se fosse preciso ele seria testemunha. Em momento algum pediu para o réu testemunhar o fato, foi ele quem contou o que ocorreu. Soube que o advogado Moacyr ligou para Maria Aparecida, mãe de João Batista, dizendo que precisava da testemunha e que esta foi até o escritório dele, juntamente com Diógenes, que lhe contou a mesma versão. Maria Aparecida estava presente no momento da confecção do documento e contou para ela, depoente, que o advogado elaborou um documento contendo a versão do réu e leu seu teor, por três vezes, antes de o réu assiná-lo. Não teve qualquer participação no fato e em momento algum solicitou ao réu que testemunhasse falsamente (fls. 31).

Vê-se, portanto, que o réu, de forma contrária à prova produzida nos autos do processo nº 1500251-50.2020.8.26.0588, em que figura como réu João Batista Gomes de Souza, declarou, por documento particular, que o flagrante havia sido “forjado” e que, naquela ocasião, “foram abordados violentamente por quatro policiais militares, os quais agrediram João Batista, bem como fizeram assumir a posse de drogas encontradas longe do local que estavam”. Declarou, ainda, que “os policiais, levaram João Batista até próximo ao Banco Bradesco S/A, localizado na praça municipal de São Sebastião da Grama, aonde o enforcaram e bateram nele com socos e pontapés” (fl. 13).

Posteriormente, ouvido na Delegacia como testemunha, o réu modificou sua versão,

afirmando que não estava presente no momento da prisão e que assinou a declaração que "Carol", namorada de João Batista, levou-lhe, sem ler seu teor (fl. 17). Essa versão está em consonância com o depoimento dos policiais (fls. 07, 08, 15 e 16), no sentido de que o preso não estava acompanhado de Diémerson no momento da prisão em flagrante.

Assim, restou comprovado nos autos que o réu, de fato, inseriu ou fez inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, em documento particular, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, visando livrar João Batista Gomes de Souza da condenação.

O réu nada trouxe aos autos para comprovar sua inocência.

Assim, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor sua condenação nos termos da denúncia.

Antes de passar ao cálculo da pena consigno que o réu não faz jus aos benefícios da Lei 9.099/95, conforme bem ponderado pelo Ministério Público a fl. 158.

Consigno, também, que deve ser considerada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do CP, pelo fato de o crime ter sido cometido durante a pandemia do Covid-19.

Passo, em seguida, a dosar a pena, com base nos artigos 59 e 60 do Código Penal.

O réu possui conduta social reprovável (proc. n° 1500780-57.2018, fls. 132/133 e proc. n° 1500276-33.2020, fl. 134), pelo que fixo a pena base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação, compenso a atenuante da menoridade relativa (menor de 21 anos na data do fato - art. 65, I, do CP) com a agravante da reincidência (proc. n° 1500147-70.2019, fls. 133/134). Reconheço, ainda, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do CP, razão pela qual a pena anterior sofrerá um acréscimo de 1/6 (um sexto), totalizando 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, tornando-se definitiva na ausência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Em razão da reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o fechado.

Não se tratando de reincidência específica, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, devendo ao réu efetuar o pagamento da importância equivalente a um salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social, a ser determinada por ocasião da execução penal e por uma pena de multa, que fixo em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em razão de suas precárias condições financeiras, nos termos do art. 44, §2º, do CP.

Em face da pena aplicada e considerando-se que o réu respondeu ao processo em liberdade, não havendo motivos para a decretação de sua custódia cautelar, defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido deduzido na denúncia e condeno Diémerson Diógenes da Silva, RG n.º 60.430.807-3/SSP-SP, filho de Fábio Júnior da Silva e de Edaiane Aparecida Balduino, como incurso no artigo 299, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor

unitário mínimo legal, em face de suas precárias condições financeiras. Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade. Substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, devendo ao réu efetuar o pagamento da importância equivalente a um salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social, a ser determinada por ocasião da execução penal e por uma pena de multa, que fixo em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em razão de suas precárias condições financeiras. Defiro o recurso em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada, se for o caso, a gratuidade processual.

Após o trânsito em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados.

P.I.C.

Sao Sebastiao da Grama, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA